# İHALELİ İŞLER VE ÖZEL BİNA İNŞAATI

- **Bina İnşaatları İle İhale Konusu İşlerde Asgari İşçilik İncelemesi**
- 5510 sayılı Kanunun 85 maddesinin ikinci fıkrasında; “Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 89 uncu madde gereği hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, işveren hakkında 88 inci ve 89 uncu maddeler uyarınca işlem yapılır. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yapılır.

- Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen usullerle Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, 88 inci ve 89 uncu maddeler dikkate alınarak işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.
- Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca, Kuruma asgarî işçilik tutarının bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 102 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır.

- **Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 110. Maddesinde; İhale konulu işlerde araştırma ve re'sen yapılacak işlemler başlıklı maddesinde;**
-
- (1) Kanunun 85 inci maddesi ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde ünitece yapılacak araştırma; işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil toplam istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

- (2) İşin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise, öncelikle bu sigortalıların kişi/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirilmiş olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin verilmesi, yapılacak bir ay süreli bir tebligat ile işverenden istenir. Belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi hâlinde bu belgeler ünitece re'sen düzenlenir.
- İşin sözleşmesi ile Kuruma yapılan bildirimler arasında bir eksikliğin bulunması hâlinde söz konusu eksikliğin ihale makamınca doğrulanması durumunda bazı aylardaki kişi/gün sayısı eksikliği üzerinde durulmaz.
- Ancak işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli olmayan ve devamlı işyerlerinden yapılan ihale konusu işler için kimlerin çalıştığının ihale makamınca Kuruma bildirilmesi halinde araştırma işleminde sadece bu kişilerin kazançları Kuruma bildirilmiş kazanç tutarı olarak dikkate alınır.

- (3) Asgari işçilik oranları, Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenir ve bu oranlar tebliğ ile yayımlanır.
- (4) İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir işin asgari işçilik oranı daha önce belirlenmiş olmak kaydıyla, ihale makamı tarafından her bir işe ait istihkak tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde, araştırma işlemi, her bir işe ait asgari işçilik oranları dikkate alınarak yapılır. Her bir işe ait istihkak tutarının ayrı ayrı bildirilmemesi hâlinde ise, işverenin yazılı isteği üzerine araştırmada, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınır. İşveren tarafından yapılan işlere ilişkin en yüksek asgari işçilik oranının uygulanmasının kabul edilmemesi durumunda işin asgari işçilik oranı Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenir.

- (5) İdarece, işverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması durumunda, döviz tutarı, ödemenin yapıldığı tarihlerdeki Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden Yeni Türk Lirasına çevrilerek işlem yapılır.
- (6) Fiilen işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin, işverence resmî makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması istenebilir. Bu tarihlerin resmî belge ile kanıtlanamaması hâlinde, ihale makamının bildirmiş olduğu tarihlere itibar edilerek işlem yapılır.

- **Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111. Maddesinde; Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re'sen yapılacak işlemler başlıklı maddesinde;**
- (1) Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.
- (2) Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır.

- (3) Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır.
- (4) İnşaatın niteliği dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili tebliğde kayıtlı yapının sınıfı ve/veya grubunun farklı olduğunun anlaşılması hâlinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili Tebliğde yer alan yapı sınıfı ve grubu esas alınır, işverenin itirazı durumunda inşaatın yapı sınıfı veya grubu, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca mahallinde düzenlenen tespit tutanağına istinaden ünitece belirlenerek işlem yapılır. Ünitece bu şekilde tespit edilen yapı sınıf veya grubuna yapılan itirazlar ise karara bağlanmak üzere Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna intikal ettirilir. İnşaatın sınıfı veya grubunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili tebliğde daha alt bir yapı sınıfı veya grubunda tasnif edilmesi yönünde yapılan değişiklikler, araştırma veya inceleme işlemi sonucu tespit edilen borcun kesinleşmesine kadar dikkate alınır.

- (5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili tebliğlerde belirtilmemiş olan inşaata ait birim maliyet bedeli, aynı tebliğlerde kayıtlı benzeri bir inşaatın birim maliyet bedeli üzerinden hesaplanabilir.
- (6) Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır.
- (7) Araştırma, bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılır. Ancak, bu işlem, inşaatın el değiştirmesi ve zorunlu hâllerde, inşaat, Ek-11'de inşaatın ikmal edilen kısmının bina maliyetine oranlarını gösterir tabloda gösterilen durumlara uygun bulunduğu takdirde bu oranlar aynen, uymadığı takdirde ise, yapılmayan kısımlar yapılan kısımlara oranlanarak bulunacak maliyet esas alınmak suretiyle inşaatın herhangi bir safhasında da yapılabilir.

- (8) Gerektiğinde, inşaatın başladığı ve bitirildiği tarihin işverence resmî makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması istenebilir. İnşaatın başladığı tarihin resmî belge ile kanıtlanamaması hâlinde, yapı ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih olarak kabul edilir.
- (9) Defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve ihale konusu olmayan bina; tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde araştırma işlemi yapılmaz.

- **Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 112. Maddesinde; Araştırma ve re'sen yapılacak işlemlerde ortak hükümler başlıklı maddesinde:**
- (1) Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde de inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İşin başlangıç tarihinden önce ve bitim tarihinden sonra Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarları ile gün sayıları araştırma işleminde dikkate alınmaz. Ancak, aksine tespit yoksa iptali de yapılmaz.

- (2) Tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerlerinde, işin başlangıç ve bitiş tarihleri, ilgili idarelerden alınacak belgelerle tespit edilerek işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitine ilişkin araştırma işlemi ünitece yapılır. Ünitelerce bu nitelikteki işyerlerinde yapılan araştırma işleminde esas alınan asgari işçilik oranında eksiltme yapılmaz. İhale konusu ve özel nitelikteki inşaat işlerinde hangi hallerde ünitece araştırma işlemi yapılacağı Kurumca belirlenir.

- (3) Ünitece ihale konusu işlerde yapılan araştırma sonucunda bu Yönetmeliğin 110 uncu maddesine göre tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise bu Yönetmeliğin 111 inci maddesi uyarınca hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur. İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin ve daha sonra Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılması istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi veya tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması hâlinde, borç kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılır.

- (4) Ünitece hesaplanan borca işverence faturalı işçilik ödemeleri veya başka nedenlerle itiraz edilmesi halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılır.
- (5) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılmasına başlandıktan sonra inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Ancak, denetim ve kontrole başlanmakla birlikte, işverenin borcu ödeyeceğine ilişkin üniteye yazılı taahhüdünü içeren başvurusu üzerine, ünitenin bu isteği ön kabulü, ünite tarafından denetim isteminin geri çekilmesi talebinin ilgili Grup Başkanlığının veya Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının uygun bulması koşuluyla inceleme durdurulur ve borç kesinleşir.

- (6) İşyerleri hakkında ünitece araştırma yapılmış olması, gerektiğinde Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda inceleme yapılmasına engel oluşturmaz. Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca sonradan inceleme yapılması durumunda, daha önce ödenmiş prim ile varsa gecikme cezası ve gecikme zammı tutarı, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan ve Kuruma ödenmediği anlaşılan prim ile varsa gecikme cezası ve gecikme zammından mahsup edilir.

- (7) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan incelemede işin yürütümü için gerekli olduğu saptanan asgari işçilik miktarının Kuruma bildirilmediğinin veya eksik bildirildiğinin tespiti hâlinde, bildirilmeyen tutar, hangi aylara ait olduğu hususunda bir tespit varsa o aylara; tespit yoksa faaliyette bulunulan son aya mal edilir ve Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi de dikkate alınarak gerekli işlem yapılır.

- **İncelemede Dikkat Edilecek Hususlar**
- **Gerektiğinde İşyeri Dosyasının İncelenmesi**
- **İhale Konusu İşler**
- - İşyerinin kanun kapsamına alınış tarihi, işyeri bildirgesinde kayıtlı iş/işlerin niteliği,
- - İhale makamı yazılarına göre, yer teslim, fiilen işe başlama, geçici/kesin kabul, işin fiilen bitiş tarihleri,
- - Alınan toplam hakediş tutarı,
- - Faaliyet süresince Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarları (varsa aracılar dahil),
- - Varsa Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenmiş işçilik oranı,

- **İnşaat İşyerleri**
- - İşyerinin kanun kapsamına alınış tarihi, işyeri bildirgesinde kayıtlı iş/işlerin niteliği,
- - İnşaata ait yapı ruhsatının tarihi, ruhsata göre yapı sınıf ve grubu, inşaatın özellikleri, toplam inşaat alanı, inşaata başlama tarihi,
- - İnşaatın faaliyet süresince Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarları (varsa aracılar dahil),
- - İnşaatın bitimi ile ilgili işverenin başvuru tarihi,
- - Yapı kullanma izin belgesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi için başvuru tarihi,
- Gibi bilgileri tespit edilmeli ve gerekiyorsa belge örnekleri alınmalıdır.

- **İşyeri Kayıt Ve Belgelerinin İncelenmesi**
- İşyeri kayıtları özenle incelenmeli, faaliyet süresi boyunca sigortalılara yapılan ücret ödemelerinin brüt tutarları, sigorta primine esas kazançlar, sigortalıların işe giriş bildirgelerinin yasal sürelerinde Kuruma verilip verilmediği, malzemeli işçilik ödemeleri ve/veya salt işçilik ödemeleri, aracı-taşeronlara yaptırılan işler ve ödenen tutarlar, inşaatın yasal kayıtlardaki (defter) maliyeti veya ihale konusu işler için hakediş tutarları açıkça belirlenip tutanağa aktarılmalıdır.

- **Faturalı Ödemeler**
- Fatura, Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde;
- “ Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmıştır.
- Aşağıda belirtilen ve işçilik içeren faturalar asgari işçilik incelemelerinde değerlendirilmek üzere, gerektiğinde karşı inceleme yapılarak dikkate alınabilir.

- **Malzemeli İşçilik Ödemeleri**
- Aşağıda belirtilen;
- - Kurumda tescilli olduğu belirtilmiş (işyeri sicil numarası belirlenen) işin bazı bölümlerini yapan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış, doğruluğu gerektiğinde karşı inceleme yapılmak suretiyle belirlenebilen malzemeli işçilik içeren fatura, gider makbuzu – gider pusulası v.s. gibi belgelere dayalı ödemeler,
- - 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu mükellefliği ve vergi sicil numarası saptanabilen, işin bazı bölümlerini yanında sigortalı çalıştırmaksızın bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak gerçekleştirilen malzemeli işçilik ödemeleri,

- - İşin bazı bölümlerini, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olanları çalıştırmak suretiyle yapmış bulunanlardan alınmış fatura ve gider belgelerine dayanılarak gerçekleştirilen malzemeli işçilik ödemeleri,
- - Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yukarıda sözü edilen iş sahiplerine yapılan nakliye ödemeleri,
- Özel bina inşaatlarında toplam maliyet bedelinden, ihale konusu işlerde ise toplam hakediş tutarından düşülmelidir.
- Aynı faturada hem malzeme ve hem de işçilik tutarı kayıtlı ise, her iki tutar birbirinden ayrı kaydedilmiş olsa bile, toplam fatura tutarı, yaklaşık maliyet bedelinden veya toplam hakediş tutarından düşülmelidir.

- **Salt İşçilik Ödemeleri**
- - Salt işçilik içeren fatura ve gider belgelerine dayalı işçilik ödemeleri,
- - Doğruluğu işyeri kayıtları ile kanıtlanabilen, yerel geleneklere uygun miktarları içeren, gerçekten ödendiği Müfettişler tarafından saptanabilen "Örneğin, vergisi ödenmiş, meslek kuruluşlarınca ölçü ve tutarları doğrulanmış, toplu sözleşme ve ferdi sözleşmelere uygun, diğer başka delillerle desteklenmiş," yabancı uyruklu işçilere ödenmiş ücretlerle Türk uyruklu sigortalılara ödenen bütün ücretler (5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca saptanan üst sınırın üzerindekiler de dahil),
- Doğrudan Kuruma bildirilmiş işçilikler gibi, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarından düşülmelidir.

- **Faturaların Değerlendirilmesi İle İlgili Önemli Hususlar**
- a-Özel bina inşaatlarında; keşif özeti, hakediş belgeleri veya kesin hesap özeti bulunmadığı gibi, çoğu kez işverenlerin yasal defter tutma zorunluluğu da olmadığından, fatura ve gider belgelerinin ölçü, birim ve fiyatları bakımından yerel geleneklere uygunluğu ve gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı araştırılmalıdır. (Örneğin 50 kapısı olan bir apartman için 100 kapı faturası düzenlenmesi gerçeği yansıtmamaktadır)
- b- Faturaların Katma Değer Vergisi hariç tutarı esas alınmalıdır.

- c- Yasal düzenlemelere şekil ve içerik açısından uygun olmayan (V.U.K.nun 230 uncu maddesinde belirtilen unsurlar; örneğin, faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası, düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, müşterinin adı, ticaret unvanı, malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve benzeri bulunmayan) malzemeli veya sırf işçilik içeren fatura, serbest meslek makbuzu, gider makbuzu –gider pusulası gibi belgelere dayalı ödemeler indirim konusu yapılmamalıdır.
- ç- Fatura ve gider belgelerinde yazılı tutarların, bu belgelerde yapıldığı açıklanan işler karşılığı alınan hakedişten veya özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedeli içerisindeki tutarından fazla olması durumunda, aşan kısmı değerlendirmede dikkate alınmamalıdır. (Örneğin, işveren 2.000,00-YTL hazır beton faturası ibraz etmesine karşın , ihale makamından hazır beton karşılığı 1.000,00-YTL hakediş almışsa, bu faturanın sadece 1.000,00.-YTL tutarındaki kısmı malzemeli işçilik faturası olarak dikkate alınmalıdır.)

- d- Mükerrer prim ödenmesinin önüne geçilmesi bakımından, Kurumda tescilli bir işyeri / işyerleri bulunan işverenin, bu işyeri / işyerlerinde çalıştırdığı işçileri bu işyerlerinden Kuruma sigortalı olarak bildirmesi ve incelenen ihale konusu/bina inşaatı işlerine ilişkin işyeri dosyalarından bu işçiler adına bir bildirimde bulunmaması şartı ile, devamlı işyerinde böyle bir işin yapılıp yapılmayacağı, çalıştırılanların sayı ve nitelik olarak yeterli olup olmadığı konularında yapılacak araştırma sonucuna göre işverene ait diğer devamlı işyerlerindeki sigortalılar tarafından yapıldığı saptanan ve faturaya dayanmayan bu işlerin bedelleri, işlerin tür ve bedelleri hakediş raporlarından kontrol edilerek / inşaatın ikmal edilen kısmının bina maliyetine oranından saptanarak, bu konuda varsa alınmış diğer malzemeli ve salt işçilik içeren faturalar da dikkate alınmak suretiyle, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının hesaplanmasında, toplam hakediş tutarından / toplam maliyet bedelinden düşülmelidir.

- e- Birim, ölçü ve fiyatlarının gerçeği yansıttığı ve yerel geleneklere de uygun olduğunun gözlenmesi, faturaları düzenleyen işverenler tarafından Kuruma yapılan işçilik bildirimlerinin temin edilerek fatura konusu işin yapıldığı dönemlerde Kuruma bildirilen işçiliklerin yeterli olduğu kanısına varılması, iş kolu kodunun yapılan işe uygun olduğunun tespit edilmesi halinde emek ve zaman kaybının önlenmesi bakımından faturaların karşı incelemeleri yapılmayabilir.
- Ancak incelemeye sunulan faturaların sahteliğinden şüphe duyulması, faturayı düzenleyenin faturada belirtilen işi/işleri yapabilecek nitelikte bulunduğunun ortaya konamaması halinde, faturaların Müfettişlerce karşı incelemeye tabi tutulması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle faturayı düzenleyen firma yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi gerekmektedir.

- İşçilik içerdiği iddia edilen faturalara ilişkin yapılan karşı incelemeler sırasında, faturanın gerçeği yansıttığı, daha doğrusu faturada belirtilen işin faturayı düzenleyen gerçek veya tüzel kişi tarafından yapıldığı ve faturada belirtilen tutarın işveren tarafından işi yapan işletme sahiplerine ödendiğinin anlaşılması halinde, işyeri kayıtlarına usulüne uygun olarak kaydedildiği anlaşılan (Vergi Usul Kanunu 359 uncu maddesi kapsamında sahteliği ortaya konulamayan) faturaların işçilik içermesi durumunda yapılan asgari işçilik değerlendirmesinde dikkate alınması gerekmektedir.
- İşçilik içeren faturaların sahteliğinin saptanamaması durumunda değerlendirmede dikkate alınmaları gerekmekte ise de, yapılan "karşı inceleme" sonucu söz konusu faturaları düzenleyen firmaların fatura konusu işin yapıldığı dönem/dönemler itibariyle tescilsiz olması veya tescilli olmasına rağmen o dönem bildirimde bulunmaması halinde fatura konusu işin nasıl yapıldığını açıklayamayan veya iş hacmine göre bildirimleri yetersiz görülen (fatura düzenleyen) işverenler ile ilgili olarak ta asgari işçilik uygulaması yapılması gerekmektedir.

- h- Kurumda tescilli işyeri bulunan işverenlerden alınan faturalarda yazılı işyeri sicil numarasına göre, işkolu kodunun faturada yapıldığı belirtilen iş-işlere uygunluğunun görülmemesi halinde, gerekmesi halinde faturayı verenin işyerinde yerel denetim yapılarak, çalıştığı saptananların-görülenlerin yaptıkları işlerin belirlenmesi, kayıt ve belgelerin incelenmesi, fatura konusu iş başka bir iş yerine yaptırılmış ise yapılacak karşı inceleme-incelemeler sonucuna göre gerekli değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

- ı- 5510 sayılı Kanunun 12. maddesi 6. Fıkrası gereği, bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve münhasıran o işyerinde kendi adına sigortalı çalıştıranlar aracı (alt işveren - taşeron) sayılmaktadır. 5510 sayılı Kanun uygulamasında aracı sıfatı bulunan alt işverenlerin çalıştırdıkları sigortalıları asıl işverenlere ait işyeri dosyalarından bildirilmesi gerektiğinden, aracıların ikmal ettikleri işler için asıl işverenlerden aldıkları hakedişler nedeniyle asıl işveren adına düzenledikleri faturaların, Müfettişlerce yapılacak asgari işçilik değerlendirmelerinde dikkate alınmalarına imkan bulunmamaktadır. Zira, bu tutarların değerlendirmede dikkate alınması mükerrer işçilik düşülmesine neden olmaktadır. Çünkü faturaya konu işçilik asıl işyeri dosyasından bildirilmesi gerekmektedir.

- Aracıların yaptıkları işler nedeniyle asıl işverene kestikleri faturaların değerlendirmede dikkate alınmasına imkan yoksa da, söz konusu aracıların işveren dosyasından bildirdikleri işçiliklerle ilgisi olmayan ve asıl işveren dosyasından bildirilme imkanı bulunmayan, başka firma ve kişilere yaptırdıkları işlerle ilgili olarak başka firma ve kişiler tarafından düzenlenerek aracılara verilen malzemeli ve salt işçilik faturalarının diğer unsurları da taşıması halinde asgari işçilik değerlendirmesinde dikkate alınması gerekmektedir. Zira bu faturalara dayanan işçilikler aracılar tarafından veya işi yapanlar tarafından asıl işyeri dosyasından bildirilmediği için mükerrer mahsup olarak değerlendirilmesi de mümkün değildir.
- Ancak aracılara iş yapan alt aracılar da söz konusu işlerle ilgili işçiliklerini asıl işyeri dosyasından bildirebilirler. Bu durumda (alt aracının asıl işle ilgili işçiliklerini asıl işveren dosyasından bildirmiş olması hali) alt aracının aracıya kestiği faturanın asgari işçilik değerlendirmesinde dikkate alınma imkanı kalmayacaktır. Zira bu durum da mükerrer işçilik düşümüne neden olacaktır.

- **İşe Başlama Ve İşin Bitiş Tarihlerinin Saptanması**
- **İhale Konusu İşlerde İşe Başlama ve Bitiş Tarihlerinin Saptanması**
- **İşe Başlama Tarihinin Tespiti**
- - İşverence yasal süresinde verilen işyeri bildirgesinde yazılı işe başlama tarihi,
- (İşyeri bildirgesinde yazılı işe başlama tarihinin, ihale sözleşmesi ve yer teslim tutanağında belirtilen yer teslim tarihinden itibaren başlanılması gereken süreyi geçmemesi gerekmektedir. Aksi halde nedeni, ihale makamından alınacak belgeye dayandırılmak üzere işverence kanıtlanmalıdır.)
- - Varlığı sonradan öğrenilen ihale konusu işlerde, işverence resmi makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması halinde bu tarih, kanıtlanamamaması halinde ise yer teslim tutanağında yazılı tarih,
- İşe başlanılan tarih olarak kabul edilmelidir.

- **İşin Bitim Tarihinin Tespiti**
- - Noksansız yapılan geçici kabul itibar tarihi,
- - Geçici kabul sırasında saptanan noksanlıklar için ek süre verilmiş ise noksanlıkların tamamlandığı veya kalan noksan işlerle birlikte nefaset kesilmek suretiyle işin yapımının tamamlandığının ihale makamınca tespit edildiği tarih,
- - İhale konusu iş fesh edilmiş ise fesih tarihi,
- - Yukarıda açıklanan biçimde bir saptama yoksa kesin kabul tarihi, işin bitirildiği tarih olarak kabul edilmelidir.

- Noksansız geçici kabul veya kesin kabul gününden sonra bekçi ve/veya malzemelerin toplanması için işçi çalıştırılması halinde, bekçi ve/veya malzemelerin toplanması için işçi çalıştırılması nedeniyle, yeni bir işyeri dosyası tescili gerekmekte ise de; bekçiler ile malzemelerin toplanması için çalıştırılan işçiler ihale konusu işten dolayı tescil edilen işyeri dosyasından bildirildiğine göre, yeni bir işyeri dosyasının tescili yerine, Kurum ve çalışanlar açısından bir kayıp söz konusu olmayacağından bildirimin uygun görülmesi, ancak, asgari işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmaması gerekmektedir.

- **İnşaat İşyerlerinde İşe Başlama Tarihinin Tespiti**
- **İşe Başlama Tarihi**
- İnşaatın yapımına başlanılan tarih, yasal sürede işyeri bildirgesi verilmek suretiyle işverence bildirilmiş ve Müfettiş tarafından da aksi saptanamamış ise; işyeri bildirgesinde belirtilen tarih, (3194 sayılı İmar Kanununun 29 uncu maddesinde yer alan "Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır." Hükmünün de gözünde bulundurulması gerekmektedir.)

- İşverenleri tarafından sigortalı çalıştırıldığına dair işyeri bildirgesi verilmeyen veya inşa halinde iken sigortalı çalıştırıldığı Kurumumuzca tespit olunamayan, ancak, varlığı yapımı bitirildikten sonra öğrenilen inşaatların, sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih işverence kanıtlanabildiği veya müfettiş tarafından saptanabildiği takdirde bu tarih, kanıtlanamaması veya tespit de edilememesi durumunda Temel Yapı Ruhsat Tarihi, işe başlama tarihi olarak dikkate alınmalıdır.

- **İşin Bitim Tarihi**
- İşin bitirildiği, işverence, bir aylık süre içinde Kuruma yazılı olarak bildirilmiş ise, aksi Kurumca kanıtlanamadığı sürece işin bitim tarihi olarak işverenin beyanında belirtilen tarih,
- Yönetmeliğin anılan maddesinde belirtilen bir aylık süre geçirildikten sonra verilen dilekçeler için, aksi işverence kanıtlanamadığı sürece dilekçenin Kurum kayıtlarına giriş tarihi, (Dilekçenin Kurum kayıtlarına giriş tarihi yapı kullanma izin belgesi verilmesi için Belediyeye müracaat tarihinden sonra ise, Belediyeye başvuru tarihi)

- Bitirildiği Kuruma bildirilmeyen inşaatlar içinse, yapı kullanma izin belgesinin verilmesi için belediyeye başvuru tarihi işin bitirildiği tarih sayılmalıdır.

- **Ruhsatsız Yapılarda İşe Başlama ve İşin Bitim Tarihlerinin Tespiti**
- Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapıldığı anlaşılan bina inşaatlarının gerek faaliyet sürelerinin, gerekse nitelik olarak hangi sınıfa dahil olduklarının ve toplam m2'lerinin belge ile kanıtlanması öncelikle işverenden istenilmelidir.
- İşveren tarafından kanıtlanamaması durumunda;
- İşe başlama tarihinin tespiti, varsa inşaatın yapımında kullanılan şantiye suyu ve şantiye elektriği olmak üzere işverence ilgili dairelere yapılan müracaat tarihleri, işverence Belediyeye verilen emlak beyannameleri, ceza makbuzları, maliyece düzenlenen tutanaklar, bilirkişi raporu, mahkeme kararı gibi belgeler,

- İşin bitim tarihi, su ve elektrik almak üzere ilgili dairelere (Belediye ve TEK) başvuru tarihleri, belediyeye verilen emlak beyannamesi, maliyece düzenlenen tutanaklar, bilirkişi raporu ve mahkeme kararı gibi belgeler,
- İnşaatın yapımına  başlama ve bitimi ile ilgili herhangi bir belge temini mümkün olmamış ise, Sosyal Güvenlik Denetmenlerince mahallen yapılmış araştırmalar sonucu tutanağa bağlanan bildirimler, böyle bir tespit yoksa işverenin beyanı ve çevre araştırması sonucu saptanan tarihler,

- İnşaatın sınıfı, grubu ve m2'nin saptanması ise, önceden yapılmış bir tespit yoksa, Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarınca yerinde yapılan inceleme ve ölçüm sonucu tutanağa bağlanmak suretiyle elde edilmiş bilgiler,
- Esas alınmak suretiyle işlem yapılmalıdır.

- **Asgari İşçilik Değerlendirmesinin Yapılması**
- **İşçilik Oranının Saptanması**
- 5510 sayılı Kanunun 85 maddesinde 6. fıkrasında yer alan, "…(6) Kuruma yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarının saptanması ve asgarî işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından dört üye, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik elemandan oluşan, Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulur.

- Buna göre, ihale konusu işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yaptırılan bina inşaatlarına ilişkin Müfettişler tarafından yapılacak asgari işçilik incelemelerinde,
- a- Tebliğ ve genelgelerle duyurulan işçilik oranları esas alınmalıdır.

- b- Tebliğ eki listede oranları bulunmayan işler veya akreditif bedeli ödenmek ya da ihale bedeli dışında kısmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlere ait asgari işçilik oranları, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtildiği gibi anılan Komisyonca tespit edilecektir. Ayrıca oranı belli olmayan işler hakkında Üniteler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler ya da Müfettişlerce yapılacak işlemlerde Tebliğ eki listede benzer bir iş için belirlenmiş olan oran dikkate alınmayacak, bu durumlarda, asgari işçilik oranları, daha önce olduğu gibi, tespite konu işe ait son hakediş raporu, hakediş raporu düzenlenmeyen anahtar teslimi, yap-işlet-devret veya yap-işlet suretiyle ihale edilen işler ve benzer işlerde yüklenici tarafından idareye verilen ve kabul edilen teklif, teknik döküman, analizler, maliyet bedelleri, teklif birim fiyat cetvelleri ve mahal listeleri, işe ait sözleşmenin ilgili bölümleri, diğer teknik ve mali dökümanların, idarece malzeme verilmiş olup olmadığının, verilmiş ise verilen malzemenin cinsi, miktarı ve sözleşme yılı fiyatlarıyla toplam bedelini gösteren iş bitirme belgesi, gerekiyorsa işin sözleşmesinin aslı veya idarece onaylı fotokopileri, gerekli diğer belgelerle birlikte Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna intikal ettirilmek üzere Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne gönderilmeli ve bu komisyonca belirlenen işçilik oranına göre işlem yapılmalıdır.

- c- Tek bir ihale ile verilen ihaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması halinde, her bir işin işçilik oranının genelgeler veya tebliğlerde belirtilmiş ve ihale konusu işle ilgili ayrı bir (her işi de birlikte kapsayan) işçilik oranı tespit ettirilmemiş olması durumunda, Müfettiş tarafından istenirse tek ihale ile verilen her iki veya daha fazla iş ile ilgili olarak Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna oran tespit ettirilebileceği gibi hakediş tutarlarının ayrı ayrı belirlenmesi ve işin her bölümüne ait işçilik oranlarının genelgelerde bire bir bulunması şartı ile müstakil olan her işe ayrı işçilik oranı da uygulanabilir.
- Örneğin, ihaleli işin konusu “hizmet binası inşaatı” ise burada tek bir iş söz konusu olduğundan, hizmet binası yapım işini çatı, kaba inşaat, ince işler gibi bölümlere ayırarak yukarıda belirtilen yöntemi uygulamak mümkün değildir.

- Ancak, ihaleli işin konusu “hizmet binası inşaatı ve taş ocağından taş çıkarılması işi” ise burada tek ihalede birden fazla iş konusu olduğundan, her iki iş ile ilgili olarak hakediş tutarlarının ayrı ayrı belirlenmesi ve işin her bölümüne ait işçilik oranlarının genelgelerde bire bir bulunması şartı ile müstakil olan her işe ayrı işçilik oranı uygulanması mümkün bulunmaktadır.

- **İhale Konusu İşler**
- İhale konusu işlerle ilgili olarak işin yürütümü için gerekli en az işçiliğin hesaplanmasında, ihale makamınca ödendiği belirlenen toplam hakediş tutarı esas alınacaktır. Toplam hakediş tutarı, işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) ve varsa nefaset tutarları hariç, malzeme fiyat farkı, stopaj ve varsa akreditif bedeli toplamıdır. Ayrıca, işin gecikmesi nedeniyle işverene ödenen hakediş tutarından kesilen ceza tutarları da hakedişin içinde kabul edilmelidir. Buna göre,

- İşin Yürütümü İçin Gerekli En az İşçilik tutarı=(Toplam hakediş tutarı - malzemeli işçilik ödemeleri) x işçilik oranı
- Fark İşçilik=(İşin Yürütümü İçin gerekli en az işçilik tutarı) – (salt işçilik ödemeleri + Kuruma bildirilen SPEK - SPEK üst sınırı üzerinde ücret ödemeleri varsa, üst sınırı aşan ücret ödemeleri, Kuruma bildirilen SPEK olarak değerlendirilmelidir.)

- **İnşaat İşyerleri**
- İşin yürütümü için gerekli en az işçiliğin hesaplanmasında, özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedelleri esas alınmalıdır. Yaklaşık maliyet;
- a-30.04.2004 (dahil) ve önceki tarihlerde bitirilmiş bina inşaatlarının maliyeti, faaliyet süresi iki yıldan fazla süren binaların maliyeti, bittiği yıldan önceki yıllar metrekare maliyetlerinin ortalaması ile binanın yüzölçümünün çarpılması suretiyle hesaplanmalıdır. Faaliyet süresi iki yıldan az süren inşaatlar için bittiği yıldan önceki birim maliyet bedeli esas alınmalıdır.

- b-2003 yılından önce başlayıp, 2004 veya daha sonraki yıllarda bitirilen binaların maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede yapılan uygulamalar dikkate alınarak, ayrı ayrı hesaplanmalı, bu suretle bulunan iki ayrı birim maliyet bedelinin aritmetik ortalamasının alınması ve binanın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle hesaplanmalıdır. Söz konusu inşaat işyerlerinde işe başlanılan ve bitirilen yıllarda faaliyet olması kaydıyla, aradaki yılların bazılarında kısmen veya tamamen faaliyette bulunulmamış olsa bile, bu durum bina maliyetinin hesaplanma şeklini değiştirmemelidir.

- c- Yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanılan veya 01.01.2003 tarihinden sonra başlandığı halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen binaların maliyeti, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli esas alınarak hesaplanmalıdır.
- ç- Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında, daha önce yapılan uygulamada olduğu gibi o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alınmalıdır.

- d- Bina inşaatları ile ilgili asgari işçilik değerlendirmesinin, bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılması gerekmekle beraber, zorunlu hallerde, örneğin kaba kısmı bitirildikten sonra bu haliyle başka bir kimseye satılan bitirilmemiş durumdaki inşaatların maliyet bedeli, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği eki EK: 10 **"İnşaatın İkmal Edilen Kısmının Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel"**den yararlanılarak hesaplanmalıdır.

- e- Çalışma Yapılan Ayların Tespiti;
- Tescilli bulunup da Kuruma bildirimde bulunulmayan, işçi çalıştırılan bir kısım aylarda Kuruma bildirim olmayan veya tescilsiz inşaatlarda; faaliyet süresi içerisinde sigortalı çalıştırılan ay-aylar-dönemler, yapının büyüklüğü, cinsi, grubu ve özellikleri ile mevsim şartları göz önünde bulundurularak belirlenmeli, işe başlama ve bitiş tarihleri arasındaki sürenin tamamı sigortalı çalıştırılan aylar şeklinde değerlendirilmemeli, çalışma süreleri yapının durumuna göre tespit edilmelidir.